

1500477-12.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Davi de Castro Pereira Rio

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KEMILI DE OLIVEIRA NOVICA

Data da Audiência:

07/07/2022

Aos 07/07/2022, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Davi de Castro Pereira Rio, foi aberta a audiência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

2ª Vara Criminal

Avenida Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Vila São Francisco, Mogi das Cruzes - SP - cep 08735-270

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500477-12.2021.8.26.0616

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KEMILI DE OLIVEIRA NOVICA

Data da Audiência:

07/07/2022

Aos 07/07/2022, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Davi de Castro Pereira Rio, foi aberta a audiência nos autos da ação acima referida. Presentes: a JUSTIÇA PÚBLICA, representada pelo ilustre Promotor de Justiça, Dr. Clóvis de Castro Humes, a acusada Kemili de Oliveira Novica e a Defensora Pública Dra. Fabianne Carvalho Neves Xavier. Iniciados os trabalhos, foram ouvidos os policiais Marcelo dos Santos Silva e Felipe Ortega Breviglieri, bem como a testemunha de defesa Kelly Cristina Nascimento dos Santos, em separado. Após, a acusada foi interrogada. Dispensada a assinatura física dos depoimentos e interrogatório por se tratar de processo digital. Audiência realizada pelo sistema audiovisual, de acordo com o previsto no artigo 405, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Vistos. Declaro encerrada a instrução processual, por não haver outras provas a serem produzidas". Em Alegações Finais dada a palavra ao Promotor de Justiça, manifestou-se por meio audiovisual. Dada a palavra a Defensora, assim se manifestou: "MM.Juiz, reitero o pleito de desclassificação formulado pelo i. representante do Ministério Público". A seguir pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: VISTOS. KEMILI DE OLIVEIRA NOVICA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciada e está sendo

processada como incurso nas penas cominadas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo relata a denúncia, no dia 02 de março de 2021, por volta das 21hs30min, na Rua Cinco, nº 224, Mogi das Cruzes/SP, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de mercancia, 21 (vinte e um) invólucros contendo 7,67g de Tetrahidrocannabinol, substância entorpecente listada na Portaria nº 344/1998, SVS/MS, Lista F1 e F2 (Lista de substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil). Recebida a denúncia (fls. 90/91), a ré foi regularmente citada e apresentou resposta escrita à acusação. Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, uma testemunha arrolada pela defesa e, ao final, foi realizado o interrogatório da ré. Encerrada a fase de instrução, as partes se manifestaram em debates orais. É o relatório. DECIDO. Trata-se de hipótese de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. A materialidade do delito ficou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, pelo boletim de ocorrência de fls. 08/10, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, pelo laudo de constatação provisória de fls. 27/29, pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 278/281, bem como pelas demais provas produzidas em Juízo. A autoria do delito também é certa. A ré admitiu que trazia consigo drogas quando foi abordada pelos policiais, afirmando, contudo, que tais drogas eram destinadas a seu próprio consumo. No caso em tela, a versão apresentada pela acusada não foi infirmada por qualquer outra prova. Os policiais militares ouvidos em Juízo afirmaram que, após terem sido informados por um casal que determinada pessoa tinha drogas consigo, com base nas características passadas avistaram a ré e decidiram abordá-la. Relataram que a ré entregou os entorpecentes e afirmou que seriam para seu próprio consumo. Ainda, foi ouvida a testemunha Kelly Cristina, a qual afirmou que estava com a ré e que as drogas não eram destinadas ao tráfico, mas sim para uso próprio da acusada. Como se pode observar, não há prova suficiente a caracterizar a intenção de comercialização da droga pela acusada. Os depoimentos colhidos em Juízo não trouxeram elementos seguros de que a intenção dela era a de, efetivamente, comercializar a droga, havendo tão somente indícios de que poderia ser essa a finalidade, porém insuficiente para embasar a condenação nos termos da denúncia. Assim, havendo prova inequívoca da apreensão dos entorpecentes em poder da ré, que por sua vez confessou a intenção de usá-las, a condenação pela prática do delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas é medida que se impõe. Passo, então, à fixação da pena. Com fundamento nos artigos 59 e 68 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas, fixo a pena no mínimo legal. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e o faço para declarar KEMILI DE OLIVEIRA NOVICA como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, CONDENANDO-A à pena de advertência sobre os efeitos das drogas. Autorizo a incineração da substância entorpecente. Defiro o levantamento pela ré da fiança recolhida nos autos (fls. 64/66). Publicada em audiência, saem as partes devidamente intimadas. Registre-se e, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as formalidades legais. Publicada em audiência saem os presentes cientes e intimados". Pela ré e por sua defensora foi dito que não há interesse em recorrer. Assim, certifico, desde logo, o trânsito em julgado. Anoto que a ré foi ADVERTIDA, como medida de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes sobre os fatores dos efeitos das drogas que causam dependência física ou psíquica, nos termos da Lei nº 11.343/06. Pelo MM Juiz foi dito: "Advertida a acusada, arquivem-se os autos, com as devidas anotações e comunicações". Presentes todos em audiência, dispensada assinatura física por se tratar de processo digital, nos termos dos artigos 1192, § 1º, e 1194, da NSCGJ. Nada Mais. Eu, (Roberta Chacon Oliveira Sterse), escrevente, digitei.